Plan de finalizare și verificare a readucerii terenului la starea inițială – Lot 1 Prunișor–Jupa (DRAFT)

Oct 31, 2026 · @Trusu Razvan

DRAFT INTERN GAZPET, nu se transmite. Nu e verificat de avocat și nu e trecut prin Jakarinos/Copilot. Textul de mai jos e scris ca propunere a Asocierii către Transgaz.

1. Obiect și temei

Planul stabilește cum se constată împreună cu proprietarii și se recepționează lucrările de readucere a terenului la starea inițială pe Lot 1 Prunișor–Jupa, pe tronsoanele 1–11. Pune în practică prevederea din Planul de mediu aprobat potrivit căreia „TRANSGAZ şi contractantul vor realiza un plan de finalizare şi verificare… asumat de ambele părţi”.

Temeiuri:

- **Contractul nr. 30/22.01.2025.** Condiții Generale, subclauza 9.4: readucerea la starea inițială înainte de Recepția la Terminarea Lucrărilor.
- **Caietul de sarcini Lot 1, „Cerințe și precizări”:**
  - p. 26: Beneficiarul asigură accesul în teren;
  - p. 31, pct. 18: Plan de acțiune pentru readucerea la starea inițială a terenului.
- **Planul de mediu 030_GAZ_ENV_PLN_00005 rev. 1, aprobat:** p. 105 (acceptarea după criteriile Transgaz) și p. 112 (plan de finalizare și verificare comun).
- **Acordul de mediu nr. 4/18.07.2022, APM Mehedinți:**
  - recepția redării e semnată „de proprietarul de teren și beneficiarul investiției”;
  - la recepție participă reprezentanții APM.
- **Legea nr. 185/2016:**
  - art. 6: notificarea proprietarilor de către inițiator și afișarea la primărie pentru proprietarii neidentificați;
  - art. 10 și 12: identificarea proprietarilor;
  - art. 11 alin. (4): prelucrarea datelor personale.
- **Minuta 29-30-MOM-TGN-0001 din 14.05.2025:** contactul cu proprietarii se face prin ofițerii de legătură și DRFT.

De confirmat înainte de transmitere: citatele din acordul de mediu (am lucrat pe un OCR) și forma consolidată a L185/2016.

2. Părți și roluri

Recepția redării o semnează proprietarul și Beneficiarul, așa cum cere acordul de mediu. Antreprenorul organizează logistica, în numele Beneficiarului.

Cine	Ce face
Transgaz (Beneficiar)	Aprobă planul și ridică în scris interdicția de contact pentru această procedură. Transmite datele proprietarilor (cap. 3). Semnează recepția pe tronson.
Reprezentant DRFT / ofițer de legătură Transgaz	Participă la sesiunile de semnare. Răspunde la întrebările proprietarilor despre despăgubiri.
Supervizor / diriginte de șantier	Participă la recepția pe tronson și la constatările pe teren, la cererea Beneficiarului.
Asocierea Gazpet (Antreprenor)	Convoacă proprietarii în numele Beneficiarului, pe UAT. Pregătește dosarul pe tronson (foto, topo, jurnale). Organizează sesiunile. Rulează registrul de urmărire.
UAT (primăria)	Găzduiește sesiunea și afișează convocarea. Participă la PV-ul de constatare pentru absenți și neidentificați.
APM Mehedinți	Este invitat la recepție, conform acordului de mediu.
Proprietari / utilizatori de teren	Constată starea terenului și semnează sau formulează obiecții scrise.

3. Datele de pornire

Convocarea pornește când Beneficiarul transmite datele de mai jos, în **15 zile** de la aprobarea planului. Beneficiarul are aceste date de la identificarea proprietarilor și de la plata despăgubirilor (L185/2016, art. 10 și 12).

Ce se cere, numai pentru cele 7 UAT-uri din Lot 1 (Prunișor, Godeanu, Husnicioara, Căzănești, Ilovăț, Bâlvănești, Șișești):

1. Adresele complete și actualizate ale proprietarilor, pe parcelă.
2. Moștenitorii identificați, acolo unde proprietarul a decedat.
3. Utilizatorii și arendașii, pe parcelă, cu adresă.

4. Lista finală a parcelelor rămase cu proprietar neidentificat. Baza transmisă pe 13.07.2026 arată 524 de parcele „neidentificat”.

Dacă datele nu sosesc în 15 zile:

- convocăm la adresele din baza transmisă pe 13.07.2026;
- pentru restul aplicăm afișarea la primărie și PV-ul de constatare de la cap. 5.

Situația de pornire, din bazele transmise de Beneficiar (cifre agregate, estimate după nume):

UAT	Parcele	Proprietari	Parcele cu proprietar neidentificat
Prunișor	99	75	5
Godeanu	303	179	12
Husnicioara	823	492	107
Căzănești	409	146	89
Ilovăț	190	112	19
Bâlvănești	474	281	87
Șișești	430	176	205
Total	**2.728**	**~1.360**	**524**

Bazele transmise nu conțin numere de telefon. Adresa lipsește la circa 31% dintre parcele.

4. Convocarea proprietarilor, pe UAT

Antreprenorul face **operațiunile materiale de convocare** (pregătire, expediere, afișare, evidență) **în baza împuternicirii scrise și limitate a Beneficiarului**, pe listele validate de acesta. Beneficiarul păstrează obligațiile sale de inițiator privind identificarea titularilor, despăgubirile și desemnarea reprezentantului. Antreprenorul nu garantează obținerea semnăturilor.

4.1. Calendarul. Pentru fiecare UAT se organizează **3 zile consecutive de sesiuni la sediul primăriei**, cu program pe ore, pe sate sau tarlale, și cel puțin o zi cu program prelungit (până la 19:00). Antreprenorul propune calendarul; Beneficiarul confirmă datele și reprezentantul său în 5 zile lucrătoare.

4.2. Convocarea scrisă. Fiecare proprietar și utilizator cu adresă cunoscută primește convocatorul (Anexa 1) prin **scrisoare recomandată cu confirmare de primire**, expediată cu cel puțin **10 zile** înainte de prima zi de sesiune. Confirmările de primire se scanează și se

înregistrează în registrul de urmărire (Anexa 4).

4.3. Afișarea la primărie. Convocarea pe UAT, cu lista parcelelor (fără date personale), se afișează la intrarea în primărie cu cel puțin 10 zile înainte, pentru toți proprietarii, inclusiv cei fără adresă sau neidentificați. Afișarea se consemnează prin proces-verbal de afișare semnat de UAT (Anexa 5). Afișarea e publicitate suplimentară; nu valorează acceptare tacită.

4.4. Răspunsul online. Convocatorul conține un link și un cod QR către un formular prin care proprietarul declară una dintre opțiunile:

- „Particip la sesiune în data de … / intervalul …";
- „Nu particip. Nu am obiecții privind starea terenului și sunt de acord ca starea lui să fie constatată de comisia Beneficiar–Antreprenor.";
- „Nu particip. Am următoarele obiecții: …".

Pentru a doua opțiune, Antreprenorul generează din registru **PV-ul tip A completat pentru parcela respectivă** și îl transmite proprietarului spre semnare, olograf prin poștă sau electronic. PV-ul semnat astfel are aceeași valoare ca unul semnat la sesiune. Declarația online singură e probă a lipsei obiecțiilor, nu ține locul semnăturii. Lipsa oricărui răspuns nu se interpretează ca acord.

4.5. Sesiunea. Participă Antreprenorul, reprezentantul Beneficiarului (DRFT / ofițer de legătură) și, la cerere, UAT-ul. Se prezintă dosarul parcelei (foto înainte și după, plan de situație). Proprietarul semnează PV-ul (Anexa 2) sau își consemnează obiecțiile. Obiecțiile legate de redare se remediază în termenul stabilit în PV. Obiecțiile care nu țin de redare (despăgubiri, servitute) se înregistrează separat și se transmit Beneficiarului; nu blochează constatarea.

4.6. Constatarea pe teren, la cerere. În maximum 10 zile de la sesiune, cu Antreprenorul și reprezentantul Beneficiarului.

4.7. Coproprietari, moștenitori, arendași. La parcelele cu mai mulți coproprietari se convoacă toți cei cunoscuți și semnează cei prezenți; la cele cu proprietar decedat se convoacă moștenitorii comunicați de Beneficiar; utilizatorul sau arendașul semnează separat de proprietar, pentru folosința curentă.

5. Constatarea și recepția pe tronson

Trei acte distincte, în ordine: constatarea tehnică pe parcelă, confirmarea proprietarului, recepția Beneficiarului pe tronson. Decontarea lucrărilor nu face obiectul acestui plan și urmează regulile contractului.

A. PV de constatare cu proprietarul / utilizatorul (Anexa 2). Semnează proprietarul sau utilizatorul, reprezentantul Beneficiarului și Antreprenorul. Este documentul cerut de acordul de mediu.

B. PV de constatare tehnică și de consemnare a demersurilor de convocare (Anexa 3). Se încheie de reprezentantul Beneficiarului, Antreprenor și UAT, cu APM invitat, pentru parcelele la care:

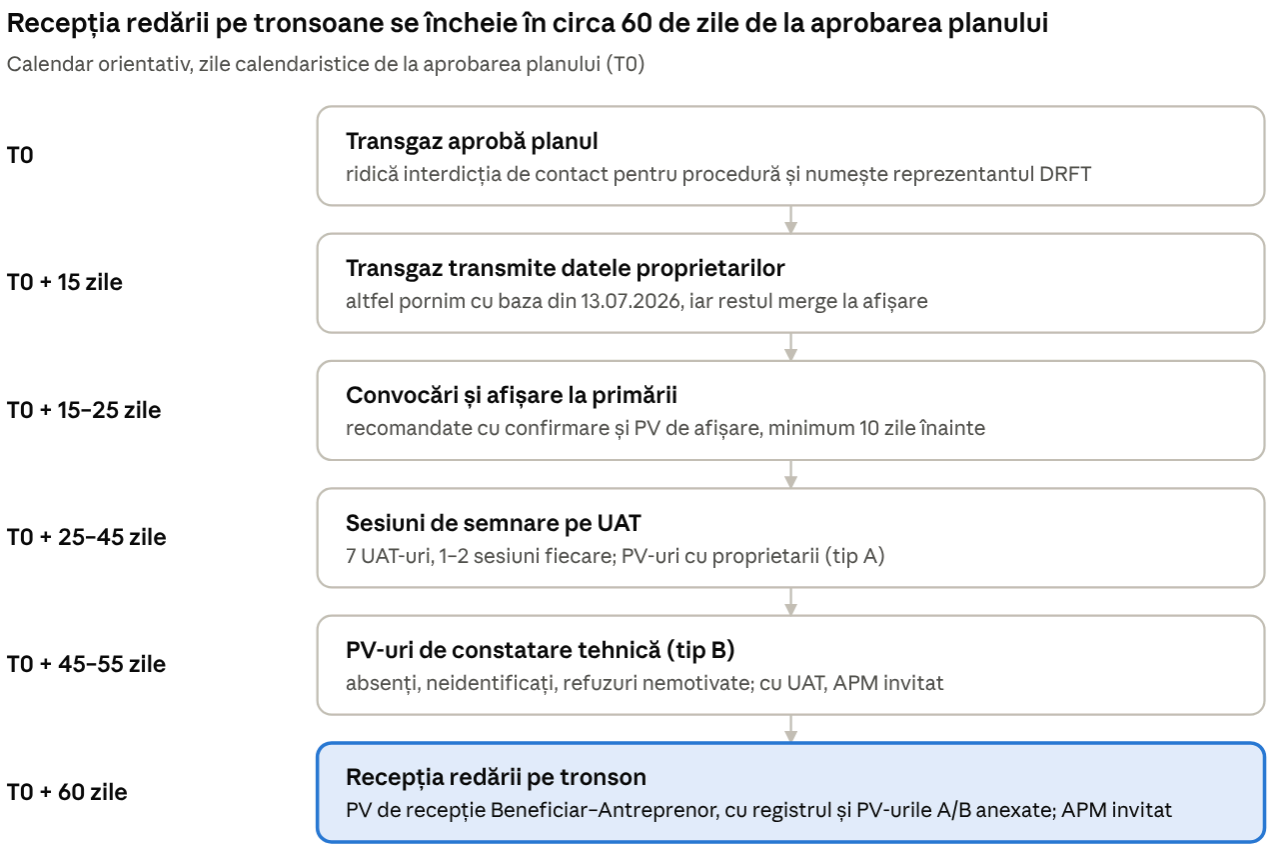
- proprietarul a declarat online sau în scris că nu participă și nu are obiecții;
- proprietarul nu s-a prezentat după convocarea și afișarea de 10 zile;
- proprietarul e neidentificat sau fără adresă cunoscută;
- proprietarul refuză semnarea fără obiecții legate de redare.

PV-ul B cuprinde foto datate, starea terenului, dovada convocării (confirmarea de primire sau PV-ul de afișare) și răspunsul online, dacă există. **PV-ul B nu ține locul semnăturii proprietarului** cerute de acordul de mediu; el constituie probă tehnică pentru Beneficiar. Pentru parcelele care rămân în situația B, Beneficiarul solicită APM Mehedinți un punct de vedere scris privind modul de îndeplinire a condiției din acordul de mediu.

C. Recepția redării pe tronson. Comisia Beneficiar–Antreprenor semnează PV-ul de recepție a redării pe tronson (Anexa 6), cu lista parcelelor și tipul de PV pentru fiecare. APM e invitat. Dosarul se anexează la recepția la terminarea lucrărilor.

Rezervă. Prezenta propunere nu reprezintă renunțarea la drepturile și pretențiile contractuale ale părților și nu prorogă scadențele existente.

7. Calendar orientativ



calendar orientativ · 6 etape de la aprobare la plată

Termenele curg de la aprobarea planului. Redările deja executate pe tronsoanele 1–3 au prioritate în prima rundă de sesiuni.

8. Protecția datelor

Antreprenorul prelucrează datele proprietarilor ca persoană împuternicită a Beneficiarului, numai pentru convocarea și constatarea redării pe Lot 1 (L185/2016, art. 11 alin. 4; GDPR, art. 6 și 28). Clauzele de prelucrare se semnează odată cu împuternicirea.

- Antreprenorul solicită numai datele celor 7 UAT-uri din Lot 1.
- Datele se țin la Document Control Gazpet, cu acces restrâns la echipa de convocare. Nu se transmit subcontractorilor.
- Convocatorul afișat la primărie conține identificarea parcelelor, nu date personale.
- La terminarea contractului datele se predau Beneficiarului; Antreprenorul păstrează, în nume propriu, dovezile de convocare, declarațiile și PV-urile, pe durata termenelor legale de arhivare și a eventualelor litigii. Proprietarii primesc informarea prevăzută de GDPR, art. 13 și 14, odată cu convocatorul.

9. Anexe

Modelele de mai jos sunt propuse spre aprobarea Beneficiarului odată cu planul.

Anexa 1. Convocator (model)

Antet GAZPET INSTAL S.R.L., lider al Asocierii. Mențiune: „În numele și cu împuternicirea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitate de Beneficiar."

CONVOCARE la constatarea readucerii terenului la starea inițială

Către: [nume proprietar / utilizator], [adresa]

Ref.: Conducta de transport gaze naturale Prunișor–Orșova–Băile Herculane–Jupa, Lot 1. Parcela: UAT […], tarla […], nr. cadastral […], suprafața afectată temporar […] mp.

Lucrările de readucere a terenului la starea inițială pe parcela dumneavoastră au fost executate. Vă invităm să constatați starea terenului și să semnați procesul-verbal, la sediul Primăriei [UAT], în una dintre zilele:

Ziua	Program	Sate / tarlale programate
[zi 1, data]	9:00–16:00	[…]
[zi 2, data]	9:00–19:00	[…]
[zi 3, data]	9:00–16:00	[…]

Puteți veni în oricare dintre zile. Dacă doriți constatarea pe teren, spuneți-ne la sesiune sau prin formular.

Vă rugăm să ne comunicați dacă participați, prin formularul online [link / cod QR], la telefon […] sau prin răspuns pe adresa de mai jos. În formular puteți alege: particip; nu particip și nu am obiecții privind starea terenului; nu particip și am următoarele obiecții.

În lipsa participării sau a unui răspuns, reprezentanții Beneficiarului, ai Antreprenorului și ai Primăriei pot efectua o constatare tehnică documentată a stării terenului. Această constatare nu reprezintă acceptarea tacită din partea dumneavoastră și nu vă limitează dreptul de a formula obiecții sau sesizări prin mecanismul de sesizări al proiectului.

Precizări: această convocare privește doar starea terenului. Despăgubirile și indemnizațiile sunt stabilite și plătite de TRANSGAZ; întrebările despre ele le puteți adresa reprezentantului TRANSGAZ prezent la sesiune. Informare privind datele personale: operatori S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (inițiatorul proiectului) și GAZPET INSTAL S.R.L. (împuternicit pentru convocare); scop: constatarea readucerii terenului; temei: Legea 185/2016, art. 11 alin. (4), și interesul public al proiectului; sursa datelor: baza de date a TRANSGAZ; destinatari: Primăria [UAT], APM Mehedinți; păstrare: pe durata

contractului și a termenelor legale de arhivare; drepturi: acces, rectificare, opoziție, plângere la ANSPDCP. Informarea completă e anexată și disponibilă la [adresă web / primărie].

Contact Gazpet: [nume], [telefon], [e-mail]. Contact TRANSGAZ: [nume], [telefon].

Anexa 2. PV de constatare a readucerii terenului la starea inițială (tip A, cu proprietarul)

PROCES-VERBAL nr. […] din [data]

1. Parcela: UAT […], tarla […], nr. cadastral […], poz. HG […], suprafața afectată temporar […] mp, categoria de folosință […]. Tronson […].
2. Proprietar / utilizator: [nume], [act de identitate], [calitatea: proprietar / coproprietar / moștenitor / arendaș].
3. Lucrări executate: împrăștierea stratului de sol fertil, nivelare, [arat / discuit / grăpat / însămânțare], [refacere gard / drum], conform devizului „Refaceri amplasamente – tronson […]".
4. Constatare: terenul a fost adus la starea și categoria de folosință avute anterior lucrărilor. Foto nr. […] înainte și […] după, anexate.
5. Obiecțiile proprietarului privind redarea: [niciuna / …]. Termen de remediere: […].
6. Alte observații, care nu privesc redarea (se transmit Beneficiarului): […].

Semnatarul confirmă constatările exclusiv în calitatea declarată și în limitele drepturilor sau mandatului său, fără reprezentarea celorlalți titulari în lipsa unui mandat valabil. Semnături: proprietar / utilizator […]; reprezentant TRANSGAZ […]; reprezentant Gazpet […].

Anexa 3. PV de constatare tehnică și de consemnare a demersurilor de convocare (tip B)

PROCES-VERBAL nr. […] din [data]

1. Parcela: [aceleași date ca la Anexa 2].
2. Proprietar / utilizator: [nume sau „neidentificat în baza de date a Beneficiarului"].
3. Demersurile de convocare: scrisoare recomandată nr. […] din [data], confirmare de primire [primită la … / returnată cu mențiunea …]; afișare la Primăria [UAT] conform PV de afișare nr. […] din [data]; răspuns online: [nu particip, fără obiecții, din data … / fără răspuns].
4. Situația: [declarație de neparticipare fără obiecții / neprezentare / neidentificat / refuz nemotivat].
5. Constatare tehnică: [ca la Anexa 2, pct. 3–4].

6. Mențiune: prezentul proces-verbal constată starea tehnică a terenului și demersurile de convocare. **Nu ține locul semnăturii proprietarului** prevăzute de acordul de mediu nr. 4/2022 și constituie probă pentru analiza Beneficiarului și a Supervizorului. Proprietarul poate formula sesizări prin mecanismul de sesizări al proiectului.

Semnături: reprezentant TRANSGAZ […]; reprezentant Gazpet […]; reprezentant Primăria [UAT] […]; reprezentant APM (dacă participă) […].

Anexa 4. Registrul de urmărire a convocărilor (structură, se ține în ERP-ul Gazpet)

Un rând pe parcelă și pe persoană convocată. Coloane:

Grup	Câmpuri
Parcela	UAT, tronson, tarla, nr. cadastral, poz. HG, suprafață mp, articol deviz, valoare lei
Persoana	calitate (proprietar / coproprietar / moștenitor / arendaș), adresă cunoscută (da/nu), sursa datelor (baza TGZ din data …)
Convocare	nr. și data scrisorii, nr. recomandată, data confirmării de primire, returnată (motiv), afișat la primărie (nr. PV afișare)
Răspuns	canal (online / telefon / scris), data, opțiunea (particip / nu particip fără obiecții / nu particip cu obiecții), textul obiecțiilor
Sesiune	ziua programată, prezent (da/nu), constatare pe teren cerută (da/nu, data)
PV	tip (A / B), nr., data, obiecții de redare (da/nu), termen remediere, remediat la

Registrul se exportă pe UAT și pe tronson și se transmite Beneficiarului odată cu PV-urile.

Anexa 5. Proces-verbal de afișare (model)

Subsemnații, [nume], reprezentant al Primăriei [UAT], și [nume], reprezentant Gazpet Instal, constatăm că astăzi, [data], ora […], a fost afișată la avizierul de la intrarea în sediul Primăriei [UAT] convocarea proprietarilor și utilizatorilor de teren la constatarea readucerii terenului la starea inițială, pentru parcelele din lista anexată ([nr.] parcele), cu programul sesiunilor din zilele […]. Convocarea rămâne afișată până la [data ultimei sesiuni]. Semnături și ștampila primăriei.

Anexa 6. PV de recepție a redării pe tronson (structură)

Tronson […], km […]–[…], UAT […]. Număr de parcele: […], din care cu PV tip A: […], cu PV tip B: […], cu obiecții deschise: […]. Lista parcelelor anexată, cu nr. PV pentru fiecare. Semnează comisia Beneficiar–Antreprenor; APM invitat.